

1502375-80.2019.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/09/2022
... na Corte Especial:

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. (...) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, CONCEDIDO. (...) 5. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
5ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502375-80.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502375-80.2019.8.26.0535
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2252966/2019 - 07º D.P. GUARULHOS, 7141842 - 07º D.P. GUARULHOS, 5078/19/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2252966 - 07º D.P. GUARULHOS, 5078/19/217 - 07º D.P. GUARULHOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL DA SILVA FREITAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DANIEL DA SILVA FREITAS e JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal em concurso material, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma, com o crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, porque, segundo a denúncia, no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 03h25min, na Avenida Armando Bei, 248, Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso de pessoas entre si, com terceiro sujeito desconhecido e com o adolescente Rupert Rodrigo de Oliveira, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, objetos existentes no escritório Despachante Bonsucesso, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar indicadas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, DANIEL DA SILVA FREITAS e JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA, em concurso de pessoas entre si e com terceiro sujeito desconhecido, facilitaram a corrupção do adolescente Rupert Rodrigo de Oliveira, com ele praticando o crime de furto (fls. 61/63).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/57).

Em 31 de agosto de 2019, na audiência de custódia do Foro Plantão - 44ª CJ - Guarulhos, foi concedido o benefício da Liberdade Provisória cumulado com as medidas cautelares para os acusados Daniel e José (fls. 37/40).

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2019 (fls. 65/66).

Os acusados foram citados (réu José - fls. 196/198 e réu Daniel - fl. 70 e fl. 168) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (réu José - fls. 249/251 e réu Daniel - fls. 200/201),

Em 08 de agosto de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 254/257).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de três testemunhas comuns. Em seguida, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a qualificadora da escalada e imputar o delito como consumado. Após a manifestação da defesa, o aditamento foi recebido. Em seguida, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

As materialidades delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição/apreensão (fl. 18/19), laudo pericial de exame de degravação do local (fls. 85/124 repetido as fls. 126/166), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls. 170/173), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

O acusado DANIEL DA SILVA FREITAS, em solo policial, disse que ontem de madrugada junto com seus amigos José, Rupert e outro que só sabe o apelido de "Cruzes" decidiram por furtar um escritório, que foi escolhido porque passaram na frente e viram uma janela quebrada, e então José quebrou outra janela e o interrogado adentrou no local, mas não subtraiu nada porque havia um cachorro no fundo e não encontrou nada, e então deixou o local, e então entrou no carro, que pertence a Rupert, porém uma viatura apareceu e os abordou dentro do carro, enquanto José e "Cruzes" correram. Que durante o crime, Rupert e "Cruzes" ficaram parados, esperando. Que nunca praticaram qualquer outro crime juntos, e a decisão de furtarem foi tomada repentinamente. Que não foi decidido como seria a divisão do proveito do crime. Que todos se prontificaram a realizar o crime e auxiliá-lo (fls.11). Em juízo, confessou o crime.

O acusado JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA, em solo policial, disse que esta madrugada estava com "Cruz", Daniel e um "menino"- sic, e tentaram furtar um escritório. Que informa apenas que auxiliou Daniel a entrar no local quebrando uma janela, em seguida saíram do local e foram abordados por Policiais (fls.13). Em juízo, confessou o crime

As negativas dos réus, contudo, encontram-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

As confissões dos acusados foram corroboradas pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

A vítima EDGAR PEREIRA DA SILVA DE LIMA, em solo policial, disse que é proprietário do Despachante Bonsucesso (CNPJ 32207016000166) sito a av. Armando Bei, 248, nesta cidade. Que ontem deixou o local devidamente trancado e com alarme, porém uma das janelas de vidro já estava quebrada. Que hoje por volta das 03 horas foi acionado

pela equipe de monitoramento, que lhe avisou que o alarme disparou e a Polícia foi acionada. Que em seguida, compareceu no local quando a Polícia já havia abordado os furtadores, e notou que outra janela de vidro havia sido quebrada, porém nada foi subtraído do local. Que informa haver um “pet shop” atrás da sua empresa, porém não há cachorro no local. Que há câmeras no local e se compromete a colocar as imagens em um “pen-drive” para exibi-las. Que avalia o prejuízo com o vidro em R\$150,00 (fl. 09). Em juízo, disse que no dia recebeu a informação do furto pela central de monitoramento. Quando chegou ao local, já se encontrava uma viatura da polícia. Disse que outra viatura localizou os agentes, na rua ao lado. Disse que tinha câmera de segurança e as imagens foram enviadas ao DP. Disse que pela câmera viu que entraram pela porta de aço, por cima dela, quebrando um vidro, porém ao pisarem dentro do escritório o alarme disparou. Pela imagem, um entrou e outro, que apoiou a entrada, ficou do lado de fora. Disse que pela imagem não dá pra ver o que pegaram, mas parecia um objeto pequeno, porém não sentiu falta de nada. Disse que não guardou o rosto dos agentes, por isso, em juízo, não tinha como reconhecer os réus.

Os policiais militares FERNANDO DA SILVA LIBERTO e FELIPE LOPES MARTINS, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que, foram solicitados ao local dos fatos via rádio por empresa de monitoramento haja vista ter sido disparado o alarme no escritório de Despachante, sito a av. Armando Bei, 248. Que na rua Antônio Tava, há em torno de 150 metros do local indicado, havia um veículo estacionado com dois ocupantes e mais dois indivíduos fora do veículo, que ao verem a viatura saíram correndo, tendo um deles adentrado em uma viela e desaparecido, e o segundo adentrado nas dependências de uma residência, tendo sido este perseguido e abordado em cima do telhado, sendo o indicado José. Que os ocupantes do veículo, que estava estacionado e ligado, foram abordados. Que seguia no banco do motorista o adolescente, e ao seu lado o indiciado Daniel. Que revistados nada de ilícito foi localizado. Que em seguida, o depoente e seu colega foram até o escritório, onde constataram que o vidro da janela que dá acesso ao interior do local estava quebrado. Que o veículo foi verificado e nada consta de ilícito. Que diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada (fl.07 e fl. 08).

O policial militar FERNANDO DA SILVA LIBERTO, em juízo, relatou que recebeu notícia de furto em andamento. Quando chegaram no local, viram 2 indivíduos, que correram ao avistarem a viatura. Um deles foi para um terreno, mas foi encontrado. O outro foi encontrado dentro de um veículo, junto com um adolescente. Eles confessaram ter praticado o furto. No despachante, havia indícios de que a janela tinha sido quebrada recentemente.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar FELIPE LOPES MARTINS, o qual, em juízo, relatou que no dia recebeu notícia de ocorrência de um possível furto em andamento. Foi até o local e visualizou dois indivíduos na rua, que correram. Um entrou em uma casa e outro foi para uma viela. O último foi encontrado dentro de um veículo, com outro indivíduo. O primeiro também foi encontrado escondido em uma casa, dentro da caixa d'água. Daniel confessou que praticou o furto, sendo que foi ele quem entrou no escritório. José confessou que deu apoio. Rupert confessou que participava do furto, pois era o informante e deu apoio aos dois. No local dos fatos, verificou-se o rompimento de uma janela e havia indícios de que tinha sido quebrada recentemente.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levemente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº

1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

Pois bem, diante da confissão dos acusados, acrescidas das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, além das imagens das câmeras de segurança, forçoso reconhecer que a prova é segura em apontar aos réus a autoria do delito de furto apurado nestes autos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória. Além da certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, com igual precisão, o concurso de agentes restou evidente através da forma de atuação dos acusados, agindo em conjunto entre si, com terceiro sujeito desconhecido e com o adolescente Rupert Rodrigo de Oliveira, todos com plena aderência de vontades, cada qual fazendo sua a ação do outro, não tendo qualquer deles, em nenhum momento, feito menção a obstaculizar a prática criminosa. Seguindo esse entendimento: TACRSP: “Para caracterização da qualificadora do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível” (RJDTACRIM 23/96).

Inquestionável também a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante das declarações do representante da vítima e das testemunhas policiais, ao afirmarem que o réu José quebrou uma janela do imóvel e o acusado Daniel, através dela, entrou nos cômodos do escritório.

Ademais, o laudo pericial de constatação de danos atestou que: “(...) Imediatamente acima da cortina de enrolar da frente do imóvel havia placas de vidro de iluminação. Foram constatados sinais de rompimento de obstáculo, pois a primeira placa à direita do imóvel estava fraturada e no colo, externa e internamente, encontravam-se ainda fragmentos daquele vidro (...)” (fls. 170/173).

Sobre a questão se torna crucial a transcrição dos seguintes entendimentos pretorianos acerca do tema:

“A qualificadora prevista no §4º do art 155, do Código Penal, consubstancia-se na conduta do agente que destrói ou rompe obstáculo à subtração da coisa, vale dizer, na sua atuação sobre qualquer empecilho material a essa subtração, pelo que não há razão lógica ou legal para se fazer distinção entre obstáculo externo e inerente à própria coisa, pois ambos têm a mesma finalidade” (TACRIM - SP - AC - Rel. Gomes de Amorim - BMJ 79/10)

“Inexiste dúvida quanto ao significado da palavra “obstáculo” - “tudo o que obsta alguma coisa, Impedimento, Dificuldade”. Estabelecer distinções artificiais, desautorizadas tanto pela semântica quanto pelo Direito, somente pode agravar a imprecisão de conceitos, hoje conhecidamente causa de prestígio e declínio da

ciência jurídica no contexto social deste país. Cabe admitir como rompimento de obstáculo qualquer ação violenta contra partes da coisa, que destrua sua proteção contra furtos" (TACRIM-SP-AC- Rel. Carvalho Neto - JUTACRIM 88/343).

Presente também a qualificadora da escalada, esi que conforme declarações dos próprios réus e depoimentos das testemunhas ouvidas, restou claro que a janela por onde os furtadores ingressaram no local ficava bem alta. Tal conclusão também pode ser obtida através das imagens constantes do laudo do local dos fatos, o que evidencia que era necessário esforço incomum para ingressar ao local.

No que tange a causa de aumento do repouso noturno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais n.º 1.888.756/SP, n.º 1.890.981/SP e n.º 1.891.007/RJ, publicados em 27/6/2022, do Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, firmou recentemente a seguinte tese jurídica, de acordo com a ementa abaixo elencada:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido".

In casu, os acusados cometeram o delito de furto qualificado por volta das por volta das 03h25min. Desse modo, diante da tese jurídica fixada, considero, na primeira fase do procedimento dosimétrico, a causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do Código Penal).

O crime, no entanto, não se consumou, uma vez que a execução se interrompeu devido o alarme ter disparado. O fato da vítima ter visto pelas câmeras que um dos agentes teria pegado algo sobre a mesa não permite reconhecer a consumação, pois ela também esclareceu que não deu pela falta de qualquer objeto e nada foi encontrado com os agentes.

Neste ponto, levando em conta o iter criminis percorrido, entendo que se deve aplicar a redução intermediária, ou seja, 1/2 (metade).

Por fim, demonstrada a prática do delito de furto qualificado tentado, também é inegável a prática do crime de corrupção de menores, uma vez os acusados praticaram o delito de furto em companhia do adolescente Rupert Rodrigo de Oliveira, conforme evidenciado pela prova oral colhida.

Verifico que a jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de não ser realmente necessária a demonstração de que a conduta dos agentes teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado.

Para sua caracterização, basta haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos.

É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais.

Pondere-se, ainda, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como

objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também de evitar que ele nela permaneça.

Tal entendimento foi, inclusive, sedimentado pelo Tribunal, que fez publicar o Enunciado nº. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

A título de argumentação, ressalto que não há que se falar em eventual absolvição fundada no princípio da consunção, pois, ainda que fosse a intenção dos réus praticarem o furto em concurso de agentes, poderia fazê-lo em companhia de maiores, não sendo, portanto, a corrupção de menores, delito meio para a prática do furto qualificado tentado.

Assim, de rigor a condenação dos réus DANIEL e JOSÉ também pelo delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A meu ver, no entanto, o crime de corrupção de menores praticado pelos acusados foi cometido no mesmo contexto do furto, ambos numa única ação, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal entre estes delitos, não prevalecendo o concurso material imputado na denúncia.

Ademais, entendo que é o caso de reconhecer o concurso formal próprio e não o impróprio, eis que a prova produzida em juízo dá conta apenas de que os réus teriam agido com um único desígnio, qual seja, a intenção de subtrair bens alheios, em concurso com o adolescente, agredindo com sua única conduta e desígnio único dois bens jurídicos diversos - o patrimônio alheio e a moralidade da vítima adolescente. Para que fosse reconhecido o concurso formal impróprio haveria a necessidade da prova dos desígnios autônomo, ou seja, haveria a necessidade de restar provado que os réus, além de terem agido com a intenção de praticar o delito original (no caso furto) em concurso com adolescente, também agiram com a vontade livre e consciente de corromper ou facilitar a corrupção do adolescente, prova esta que não há nos autos.

Note-se que como acima já dito, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é delito formal, assim sua efetivação independe da prova da efetiva da corrupção do menor, ou seja, da ocorrência do resultado naturalístico. Todavia, para o reconhecimento do desígnio autônomo, daí sim haveria a necessidade da prova dos réus terem agido com tal intenção, o que, no caso, não há. Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio" (HC 163.427/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19.10.2015).

Tal jurisprudência não é novidade na Corte Especial:

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. (...) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, CONCEDIDO. (...) 5. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no restante, concedida para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, reduzindo-se as sanções dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, com reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes e fixação da reprimenda total em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, determinando o Juízo das Execuções Penais que fixe o regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal. (HC 185.452/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013)."

Nestes termos, considerando que foram dois os delitos praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático (um furto qualificado tentado e um delito de corrupção de menores), necessário se faz o reconhecimento do concurso formal devendo as penas serem aumentadas de 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação dos acusados DANIEL e JOSÉ por um delito de furto qualificado tentado e um delito de corrupção de menores em concurso formal próprio (artigo 70, primeira parte, do Código Penal), até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase da pena, quanto ao delito de furto qualificado, a despeito dos réus serem tecnicamente primários (réu José - certidão estadual de distribuições criminais de fls. 279/282 e réu Daniel - certidão estadual de distribuições criminais de fls. 290/292), verifico que os acusados incidiram em três qualificadoras, o que já justifica o aumento da pena-base, pois de acordo com entendimento já consolidado, apenas uma qualifica o crime, devendo as demais servir como circunstância judicial desfavorável. Ademais, também deve ser considerada nessa fase a circunstância relativa ao cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno, pelas razões já expostas na fundamentação, haja vista que nenhuma circunstância pode ficar à margem da análise do Juízo, assim como deve ser considerado o fato de que o crime foi praticado mediante invasão de propriedade privada, que torna a conduta mais reprovável.. Assim, acresço de 1/3 (um terço) as penas, fixando as penas-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (teze) dias-multa para os acusados José e Daniel.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relatava para ambos os acusados, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem analisadas. Presente, por outra vertente, a causa de diminuição de pena pela tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, assim, reduzo as penas de 1/2 (metade), pelas razões acima expostas, fixando as penas em definitivo em 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa para o delito de furto para os réus JOSÉ e DANIEL.

Quanto ao delito de corrupção de menores, na aplicação das penas, temos que os réus JOSÉ e DANIEL cometeram o crime nas condições normais previstas no tipo penal, podendo ter a pena-base fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda etapa, conquanto presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixo de reduzir suas penas, eis que já fixadas no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem observadas, assim, fixo, em definitivo, a pena em 1 (um) ano de reclusão para o delito tipificado no artigo 244-B do ECA para os réus JOSÉ e DANIEL.

O delito de furto qualificado tentado e o delito de corrupção de menores, conforme acima exposto, foram praticados por uma única conduta. Assim, diante do concurso formal e considerado o número de delitos praticados (um furto e uma corrupção de menores), tomo a pena privativa de liberdade do delito mais grave (1 ano e 15 dias de reclusão), e acresço de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda, em definitivo, em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

As penas de multa deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal, totalizando 5 (cinco) dias-multa, na medida em que não há previsão de pena de multa para o delito tipificado no artigo 244-B do ECA.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, por preencher os réus DANIEL e JOSÉ os requisitos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Os acusados preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº. 9.714/98, assim, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma hora de serviço por cada dia de pena, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (dez dias-multa, no menor patamar), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base, sem prejuízo da pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal.

Ausentes os requisitos para decretação de prisão preventiva no presente momento, faculto os condenados recorrerem em liberdade.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR DANIEL DA SILVA FREITAS e JOSÉ FERNANDO JACINTO OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, afastada a incidência da majorante do repouso noturno prevista no §1º do citado artigo, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n.º

8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, também do mesmo Codex, ao cumprimento de 1 (UM) ANO, 2 (DOIS) MESES e 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, substituída por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (dez dias-multa, no menor patamar), além do pagamento de 5 (CINCO) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado JOSÉ os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Insta consignar que a cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º, do C.P.C..

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

P.I.C.

Guarulhos, 06 de setembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA